

VILLA CARLOS PAZ, 13 de febrero 2023

DICTÁMEN N° 4

REFERENCIA:

PROYECTO DE ORDENANZA

AIAP USOS DE SUELO y creación de AIAP7.

Departamento Ejecutivo Municipal

Int. Daniel Gómez Gesteira

Ingresado el Proyecto de Ordenanza de referencia a este Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental (CPUA) para su evaluación y dictamen a solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal y habiendo sido analizado el mismo por parte de la Unidad Técnica de este Consejo y debatido en la Comisión Plenaria del día 13 de Enero, Acta N 412, se somete a votación el 10 de febrero, Acta N 414.

Una vez sometido a votación la propuesta, ésta es aprobada por la mayoría de los miembros presentes salvo la organización ADARSA que adjunta opinión anexa. Bloque por la Minoría, Concejal Gustavo Molina se abstuvo. Colegio Técnico Constructores ausente.

En la reunión Plenaria de fecha 10 de Febrero de 2023 estuvieron presentes los representantes de la siguientes Organizaciones: CEPIA, ADARSA, Dirección de Infraestructura Urbana, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Asociación Inmobiliaria, Direccion de Obras Privadas, Bloque por la Mayoría: Cjal Carla Livelli, Bloque por la Minoría: Cjal Gustavo Molina.

Atentamente

VISTO.

Los Artículos: 4°- USOS DEL SUELO- , Artículo 4.1.12.2 PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN OBLIGATORIA, Artículo 9.7 SUPERFICIE EDIFICABLE POR LOTE (FOS), Artículo 9.7.2-FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT) de la Ordenanza 4021 y el Artículo 3.1.1.3.1.- DE LA ZONIFICACIÓN.- 3.1.1.- DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS.- Artículo –inciso c) ÁREA DE INTERÉS AMBIENTAL – AIA ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AIA)

Y CONSIDERANDO:

-Que no se encuentran comprendidas en el Artículo 4° -Usos del suelo- y su alcance, las Áreas de Interés Ambiental y Patrimonial (AIAP), siendo imperativo establecer las distintas categorías de Usos (dominante, condicional y prohibido) en función de las características intrínsecas y de localización de cada una de las mismas.

-Que si bien los proyectos localizados en las AIAP están sujetos a Concertación Obligatoria por aplicación del Artículo 4.1.12.2 de la Ordenanza 4021, resulta imprescindible determinar para dichas Áreas parámetros básicos que garanticen, en el marco de los procesos de concertación que se habiliten, el cumplimiento de los objetivos de preservación que sustentaron la creación de las Áreas de Interés Ambiental y Patrimonial (AIAP)

-Que la determinación de dichos factores de ocupación y condiciones para la aprobación de proyectos en las AIAP, permite contar con una base cierta de condiciones a reunir por parte de los proyectos al momento de iniciar el proceso d Concertación Obligatoria determinado por la Ordenanza 4021.

-Que asimismo permite que los propietarios de aquellas AIAP de dominio privado, que decidan desarrollar intervenciones edilicias, puedan contar con un piso normativo y permita delinear el programa que sustente el Proyecto a someter a Concertación.

-Que dado el tamaño de los predios determinados como AIAP, y por ende el impacto sobre la trama urbana que toda intervención sobre las mismas provoca, merita por parte de la Ordenanza 4021, igual tratamiento que los predios de más de 2 Has, que se someten a procesos de urbanización por medio de fraccionamientos y/ loteos,

-Que para éstos últimos la Ordenanza 4021, exige una afectación del 20% de los terrenos a intervenir, con destino a espacios verdes y equipamiento, independientemente de la superficie afectada por la red vial interna.

-Que asimismo no se encuentran regulados para las AIAyP de la Ordenanza 4021 los Factores de Ocupación del Suelo (FOS) y Factor de Ocupación Total (FOT).

-Que del análisis y actualización del Artículo 3.1.1.- DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS.- inciso c) ÁREA DE INTERÉS AMBIENTAL – AIA ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AIA), se detecta la necesidad de establecer un marco de protección normativa a terrenos de más de 2 Hs que aún no forman parte de las AIA a pesar de su valor ambiental.

- Que dentro de esta categoría de preservación, se encuentra el Lote 5 de la Manzana S/D cuya Nomenclatura Catastral corresponde a: 39-03-021 y su titularidad dominial se registra a nombre de LA FRATERNIDAD SOCIEDAD DE PERSONAL FERROVIARIO DE LOCOMOTORAS ubicado en la esquina de calles Sebastian Bach y Vespucio de Barrio Costa Azul de 74.373,00m².

-Que este último predio no solo resalta en la trama urbana por su ubicación estratégica en relación a la red vial y de acceso a la Costa, sino también por la presencia de forestación de gran porte añeja que aporta a la Ciudad servicios ambientales que meritan su protección.

POR ELLO:

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA

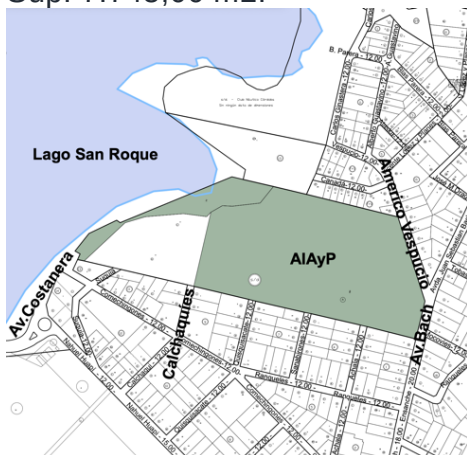
CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- AGREGAR los lotes cuya Nomenclatura Catastral corresponde a: 39-03-021-002 y 39-03-021-004 y su titularidad dominial se registra a nombre de LA FRATERNIDAD SOCIEDAD DE PERSONAL FERROVIARIO DE LOCOMOTORAS ubicado en la esquina de calles Sebastian Bach y Vespucio de Barrio Costa Azul en la Ciudad de Villa Carlos Paz al Artículo 3.1.1.- DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS.- Artículo –inciso c) ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL – AIA ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AIA), como inciso c7), el que quedará redactado de la siguiente manera:

C7) AIAyP7, La Fraternidad
Sociedad de Personal Ferroviario
de Locomotoras: Parcela 39-03-
021-002. Sup. 74.598,00 m2. Y
Parcela 39-03-021-004
Sup. 7.745,00 m2.



ARTÍCULO 2º.-AGREGAR al Artículo 4º- Usos del Suelo- de la Ordenanza 4021, el inciso 4.1.15, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.15. ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL Y PATRIMONIAL (AIAyP)

Los indicadores de uso del Suelo establecidos para cada área son referenciales. En todos los casos las condiciones de ocupación (usos del suelo, FOS FOT , Alturas, etc,) establecidos en el presente Artículo son referenciales como máximos admisibles, a fin de servir de base para la elaboración de los proyectos a presentar y serán definidos por el proceso de concertación.

4.1.15.1- AIAyP1

Parcela cuya designación Catastral es: 39 - 02 - 065 – 001. Sup. 332.757 m2. con frente a Avda. Costanera y Avda. San Martín- Automóvil Club Argentino- ACA-

Usos del suelo dominante:

Hotelería: En todas las modalidades establecidas por la Ley Provincial N°6483 -Régimen de actividades de interés turísticas- con excepción de las

clases 8 –apart-cabañas- y 9 –conjuntos de casas y departamentos- establecidas en el Artículo 3° de dicha norma.

Deportivo. Recreativo.

Gastronómico.

Cultural. Educativo.

Huertos urbanos ecológicos vinculados a la actividad principal.

Turismo de Salud (SPA)

Uso del suelo condicionado:

Hotelería: Clases 8 –apart-cabañas- y 9- conjuntos de casas y departamentos- establecidos en el Artículo 3° de la Ley 6483, asimismo cuando dichas modalidades participen de establecimientos de las clases 10- Complejo Turístico y 11- Complejo especializado- del mismo Artículo 3°.

En estos casos se permite como máximo una unidad cada 1000 m2 de terreno afectado a la tipología y descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Usos del suelo innovadores: Aquellos no comprendidos en el presente Artículo y que favorezcan el desarrollo humano y ambiental de la comunidad local y visitante. Podrán ser propuestos y sometidos a la evaluación del CR para su eventual aprobación por Ordenanza, previa participación del CPUA.

Uso del Suelo Prohibido:

Vivienda de caracter permanente (salvo personal afectado)

Comercial de abastecimiento en todas las modalidades reguladas por Ordenanza Municipal N°5285

Industrial en todas las categorías contempladas por la Ordenanza 4021.

-Todo otro uso no contemplado en el presente ítem.

4.1.15.2- AIAyP2

Parcelas cuya designación Catastral es: 42-02053; lotes 2p,3,4,5,6,7,8,9, con frente a Avda. Cárcano y futura Costanera sobre Río San Antonio.

Usos del suelo dominante:

Hotelería: En todas las modalidades establecidas por la Ley Provincial N°6483 -Régimen de actividades de interés turísticas- con excepción de las clases 8 –apart-cabañas- y 9 –conjuntos de casas y departamentos- establecidas en el Artículo 3° de dicha norma.

Deportivo. Recreativo.

Gastronómico.

Cultural. Educativo.

Huertos urbanos ecológicos vinculados a la actividad principal.

Turismo de Salud (SPA)

Uso del suelo condicionado:

Hotelería: Clases 8 –apart-cabañas- y 9- conjuntos de casas y departamentos- establecidos en el Artículo 3° de la Ley 6483, asimismo cuando dichas modalidades participen de establecimientos de las clases 10- Complejo Turístico y 11- Complejo especializado- del mismo Artículo 3°.

En estos casos se permite como máximo una unidad cada 1000 m2 de terreno afectado a la tipología y descontando las superficies

impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Comercial y de servicios de abastecimiento diario-Condiciones:

Los locales deberán respetar las características edilicias y ambientales de la zona residencial. Cuando el uso comercial genere flujos vehiculares de impacto se deberá resolver el estacionamiento dentro del predio.

No se permitirá ningún uso comercial o de servicios que implique incompatibilidad funcional con el uso del suelo dominante o impacto negativo sobre la calidad ambiental del sector donde se localice.

Usos del suelo innovadores: Aquellos no comprendidos en el presente Artículo y que favorezcan el desarrollo humano y ambiental de la comunidad local. Podrán ser propuestos y sometidos a la evaluación del CR para su eventual aprobación por Ordenanza, previa participación del CPUA

Industrial Inocua: Podrá concertarse este uso del suelo en aquellos casos que la habilitación del mismo se determine de interés público por su aporte ambiental, económico y /o social y su localización dentro del predio no vulnere el objetivo de preservar los atributos ambientales y patrimoniales del predio.

Uso del Suelo Prohibido:

Vivienda de caracter permanente (salvo personal afectado).

Industrial Nocivas o molestas contempladas por la Ordenanza 4021.

-Todo otro uso no contemplado en el presente ítem.

4.1.15.3- AIAyP3

Parcelas cuya designación Catastral es: 38-03-008-11 (1), 14 (12), 15 (A), 14 (11) ocupada por Parque Estancia La Quinta entre el Río San Antonio y Los Zorzales.

Usos del suelo dominante:

Cultural. Educativo.

Deportivo. Recreativo.

Gastronómico de servicios a los equipamientos culturales

Instalaciones especiales de servicios de infraestructura.

Huertos urbanos ecológicos vinculados a la actividad principal.

Uso del Suelo Prohibido:

Vivienda de caracter permanente (salvo personal afectado).

Y todos los no enunciados en el presente inciso.

4.1.15.4- AIAyP4

Castillo de Furt: Parcela 37-03-370-1. Sup. 122.806,00 m²

Usos del suelo dominante:

Hotelería: En todas las modalidades establecidas por la Ley Provincial N°6483 -Régimen de actividades de interés turísticas- con excepción de las clases 8 -apart-cabañas- y 9 -conjuntos de casas y departamentos- establecidas en el Artículo 3° de dicha norma.

Deportivo. Recreativo.

Gastronómico.

Cultural. Educativo.

Huertos urbanos ecológicos vinculados a la actividad principal.

Turismo de Salud (SPA)

Uso del suelo condicionado:

Hotelería: Clases 8 –apart-cabañas- y 9- conjuntos de casas y departamentos- establecidos en el Artículo 3° de la Ley 6483, asimismo cuando dichas modalidades participen de establecimientos de las clases 10- Complejo Turístico y 11- Complejo especializado- del mismo Artículo 3°.

En estos casos se permite como máximo una unidad cada 1000 m² de terreno descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Usos del suelo innovadores: Aquellos no comprendidos en el presente Artículo y que favorezcan el desarrollo humano y ambiental de la comunidad local y visitante. Podrán ser propuestos y sometidos a la evaluación del CR para su eventual aprobación por Ordenanza, previa participación del CPUA

Vivienda individual y/o colectiva: Una unidad cada 1000 m² de terreno descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Uso del Suelo Prohibido:

Comercial de abastecimiento en todas las modalidades reguladas por Ordenanza Municipal N°5285

Industrial en todas las categorías contempladas por la Ordenanza 4021. Todo otro uso no contemplado en el presente ítem.

4.1.15.5- AIAyP5

Castillo Monseñor De Andrea : Parcela 037-02-367-006. Sup. 23.142 m².

Usos del suelo dominante:

Hotelería: En todas las modalidades establecidas por la Ley Provincial N°6483 -Régimen de actividades de interés turísticas- con excepción de las clases 8 –apart-cabañas- y 9 –conjuntos de casas y departamentos- establecidas en el Artículo 3° de dicha norma.

Deportivo. Recreativo.

Gastronómico.

Cultural. Educativo.

Huertos urbanos ecológicos vinculados a la actividad principal.

Turismo de Salud (SPA)

Uso del suelo condicionado:

Hotelería: Clases 8 –apart-cabañas- y 9- conjuntos de casas y departamentos- establecidos en el Artículo 3° de la Ley 6483, asimismo cuando dichas modalidades participen de establecimientos de las clases 10- Complejo Turístico y 11- Complejo especializado- del mismo Artículo 3°.

En estos casos se permite como máximo una unidad cada 1000 m² de terreno descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Usos del suelo innovadores: Aquellos no comprendidos en el presente Artículo y que favorezcan el desarrollo humano y ambiental de la comunidad local y visitante. Podrán ser propuestos y sometidos a la evaluación del CR para su eventual aprobación por Ordenanza, previa participación del CPUA

Vivienda individual y/o colectiva:

Una unidad cada 1000 m² de terreno descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Uso del Suelo Prohibido:

Comercial de abastecimiento en todas las modalidades reguladas por Ordenanza Municipal N°5285

Industrial en todas las categorías contempladas por la Ordenanza 4021

4.1.15.6- AIAyP6

Castillo Zárate: Parcela 37-02-367-012. Sup 12.760,10 m².

Usos del suelo dominante:

Hotelería: En todas las modalidades establecidas por la Ley Provincial N°6483 -Régimen de actividades de interés turísticas- con excepción de las clases 8 -apart-cabañas- y 9 -conjuntos de casas y departamentos- establecidas en el Artículo 3° de dicha norma.

Deportivo. Recreativo.

Gastronómico.

Cultural. Educativo.

Huertos urbanos ecológicos vinculados a la actividad principal.

Turismo de Salud (SPA)

Uso del suelo condicionado:

Hotelería: Clases 8 -apart-cabañas- y 9- conjuntos de casas y departamentos- establecidos en el Artículo 3° de la Ley 6483, asimismo cuando dichas modalidades participen de establecimientos de las clases 10- Complejo Turístico y 11- Complejo especializado- del mismo Artículo 3°.

En estos casos se permite como máximo una unidad cada 1000 m² de terreno descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Usos del suelo innovadores: Aquellos no comprendidos en el presente Artículo y que favorezcan el desarrollo humano y ambiental de la comunidad local y visitante. Podrán ser propuestos y sometidos a la evaluación del CR para su eventual aprobación por Ordenanza, previa participación del CPUA

Vivienda individual y/o colectiva: Una unidad cada 1000 m² de terreno descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Uso del Suelo Prohibido:

Comercial de abastecimiento en todas las modalidades reguladas por Ordenanza Municipal N°5285

Industrial en todas las categorías contempladas por la Ordenanza 4021.

Todo otro uso no contemplado en el presente ítem.

4.1.15.7- AIAyP7

Parcelas cuya designación Catastral es: 39-03-021-002. Sup. 74.598,00 m². Y Parcela 39-03-021-004 Sup. 7.745,00 m². Calles Sebastian Bach y Vespucio - La Fraternidad Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras"

Usos del suelo dominante:

Hotelería: En todas las modalidades establecidas por la Ley Provincial N°6483 -Régimen de actividades de interés turísticas- con excepción de las clases 8 -apart-cabañas- y 9 -conjuntos de casas y departamentos- establecidas en el Artículo 3° de dicha norma.

Deportivo. Recreativo.

Gastronómico.

Cultural. Educativo.

Huertos urbanos ecológicos vinculados a la actividad principal.

Turismo de Salud (SPA)

Uso del suelo condicionado:

Hotelería: Clases 8 -apart-cabañas- y 9- conjuntos de casas y departamentos- establecidos en el Artículo 3° de la Ley 6483, asimismo cuando dichas modalidades participen de establecimientos de las clases 10- Complejo Turístico y 11- Complejo especializado- del mismo Artículo 3°.

En estos casos se permite como máximo una unidad cada 1000 m2 de terreno afectado a la tipología y descontando las superficies impermeabilizadas del resto del predio. Dicho indicador estará sujeto a las condiciones de localización y sistema de accesos a las mismas.

Usos del suelo innovadores: Aquellos no comprendidos en el presente Artículo y que favorezcan el desarrollo humano y ambiental de la comunidad local y visitante. Podrán ser propuestos y sometidos a la evaluación del CR para su eventual aprobación por Ordenanza, previa participación del CPUA.

Uso del Suelo Prohibido:

Vivienda de caracter permanente (salvo personal afectado)

Comercial de abastecimiento en todas las modalidades reguladas por Ordenanza Municipal N°5285

Industrial en todas las categorías contempladas por la Ordenanza 4021.

-Todo otro uso no contemplado en el presente ítem.

ARTÍCULO 3°.- MODIFICAR el Artículo 4.1.12.2 PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN OBLIGATORIA de la Ordenanza 4021, el que quedará redactada de la siguiente manera:

“ 4.1.12.2.- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN OBLIGATORIA

Deberán ser sometidos a los mecanismos de concertación obligatoria Estado municipal- propietarios aquellos proyectos de unión, subdivisión, ampliación o refacción de construcciones, movimientos de suelos y/o deforestación que afecte a las parcelas a las Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial (A.I.A.y P.) determinadas en el inciso "c" del Artículo 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO EN ZONAS.

4.1.12.2.1.-En todos los casos de Proyectos que afecten a un AIAyP que supere una superficie de dos (2) hectáreas, será obligatorio para el o los propietarios, ceder al Dominio Público Municipal para Espacios Verdes o Viales, el veinte por ciento (20%) de la superficie total del Área.

La distribución de estos espacios a ceder al Dominio Público, quedará sujeta a la propuesta y aprobación del Municipio en el marco del proceso de Concertación Obligatoria para cada AIAyP.

Estos espacios promoverán la integración de las AIAyP a los Espacios verdes Públicos colindantes y a la red vial urbana a fin de evitar que las

AIAP se constituyan en barreras urbanas dentro de la trama del Barrio donde se localizan.

La afectación del 20% de superficie de terreno al dominio público municipal podrá ser objeto de concertación y canje por otro cargo de interés público equivalente a pedido del propietario y a criterio y aprobación por parte de la Municipalidad

4.1.12.2.2.-Edificios de valor patrimonial: *Los casos de AIAP donde se localicen edificios de valor patrimonial, éstos deberán ser preservados permitiéndose solo intervenciones que los pongan en valor en cuyo caso dichas intervenciones deberán ser autorizadas por el Municipio en el marco de la Concertación Obligatoria, recomendándose en todos los casos la afectación de áreas de amortiguamiento entre éstos y las nuevas construcciones que se propongan a fin de preservar su identidad edilicia.”*

4.1.12.2.3.-Forestación existente: *Los proyectos a localizarse en las AIAP deberán priorizar el respeto a la forestación existente, la preservación e inserción de árboles nativos y la elaboración de un Plan de control y reemplazo progresivo de especies exóticas invasoras.*

4.1.12.3.-Aprobación de los Proyectos: *En todos los casos establecidos en los incisos 4.1.12.1 y 4.1.12.2 la autorización para la aprobación de los proyectos será otorgada por el Concejo de Representantes mediante Ordenanza, previo dictamen del Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental. En caso de aprobarse, la Ordenanza habilitará a la Dirección de Obras Privadas del Municipio a proceder a la aprobación de planos cumplimentado las disposiciones del Artículo 8° de este Código y los contenidos de la Ordenanza de autorización.*

4.1.12.4. *La Ordenanza del Concejo de Representantes podrá autorizar o no la aprobación del proyecto, determinar normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas – tomando como base los indicadores establecidos para las zonas AIAP-, en todos los casos preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecer si correspondiera los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y guardarán relación con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado.*

ARTÍCULO 4°.- AGREGAR a la tabla del Artículo 9.7 SUPERFICIE EDIFICABLE POR LOTE (FOS) de la Ordenanza 402, las siguientes zonas:

Zona	FOS
AIAP 1	0,05
AIAP 2	0,10 afectado por parcela
AIAP 3	0,05 afectado por parcela
AIAP 4	0,10
AIAP 5	0,10
AIAP 6	0,10
AIAP 7	0,10

ARTÍCULO 5°.- AGREGAR a la tabla del Artículo 9.7.2-FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT) de la Ordenanza 4021, las siguientes zonas:

Zona	FOT
------	-----

AIAP 1	0,10
AIAP 2	0,20
AIAP 3	0,10
AIAP 4	0,20
AIAP 5	0,20
AIAP 6	0,20
AIAP 7	0,20

ARTÍCULO 6°.- De forma.-